

สำเนา

อ่านเมื่อวันที่ 29 ส.ย. 2554

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๓๓/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๙๙ / ๒๕๕๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ระหว่าง { บริษัท ใจเอ็นท คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลเมืองหัวหิน ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๔๘/๒๕๔๗
หมายเลขแดงที่ ๒๖๐/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (เก่า) ค่าจ้าง ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ตามข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดว่า
หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ ๑๑,๔๐๐ บาท
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทราบจากเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าสัญญาจ้างดังกล่าวมิใช่งานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน
ทำให้ค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานก่อสร้างดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ ข้อ ๑๒๗
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น



/พ.ศ. ๒๕๓๔...

พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมด พร้อมกันให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นเงินจำนวนตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงานก่อสร้าง สาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทักท้วงต่อผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ลดอัตราค่าปรับเป็นวันละ ๔,๕๖๐ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าอัตราค่าปรับดังกล่าวเป็นสิทธิที่เกิดจากสัญญา มิได้เกิดจากระเบียบ จึงไม่ลดอัตราค่าปรับให้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นจากวันละ ๔,๕๖๐ บาท เป็นวันละ ๑๑,๔๐๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าและต้องถูกปรับตามสัญญาจำนวน ๘๒ วัน

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่เพิ่มขึ้นวันละ ๖,๘๔๐ บาท จำนวน ๘๒ วัน เป็นเงินจำนวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ยื่นฟ้อง จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระเงินส่วนเกินคืนให้กับผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า การปรับผู้ฟ้องคดีวันละ ๑๑,๔๐๐ บาท ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เพราะเป็นการปฏิบัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้าง และผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างได้ตกลงกันในขณะทำสัญญาจ้างตามข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยข้อ ๖ ข. ของสัญญาดังกล่าว กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ และลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งขอขยายระยะเวลาการทำงานต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาการทำงานให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๕๔ วัน โดยให้ขยายเวลาส่งมอบงานงวดสุดท้าย จนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปรับผู้ฟ้องคดี จำนวน ๘๒ วัน วันละ ๑๑,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๓๔,๘๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศเทศบาลตำบลหัวหิน เรื่อง ประกวราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (เก่า) ลงวันที่ ๑๗



/กันยายน ๒๕๔๖...

กันยายน ๒๕๔๖ และได้จำหน่ายเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ซื้อเอกสารประกวดราคาดังกล่าว โดยในข้อ ๔ ของเอกสารประกวดราคาดังกล่าว ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้านค่าปรับดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันยื่นซองประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๔,๕๖๐,๖๘๖.๔๗ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำสุดในบรรดาผู้เสนอราคาทุกราย และตกลงลดราคาให้อีกคงเหลือ ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท โดยในใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีในข้อ ๑ มีข้อความระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้าง และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว เมื่อมีการลงนามในสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก็ได้อ่านข้อความในสัญญาซึ่งต้องเห็นแล้วว่า ในข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดค่าปรับกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา เป็นเงินจำนวนวันละ ๑๑,๔๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ทักท้วงแต่อย่างใด และยังได้ลงนามในสัญญาจ้างพร้อมประทับตราเรียบร้อย แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและจะต้องถูกปรับตามสัญญา จึงได้โต้แย้งคัดค้านว่าผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดและจะต้องลดค่าปรับลง

ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ตามข้อ ๑๒๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า สัญญาที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เพราะจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสัญญา และการลดค่าปรับจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเสียประโยชน์ นอกจากนี้สัญญาจ้างดังกล่าวไม่เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย ไม่เป็นการพนันวิสัย ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีวันละ ๑๑,๔๐๐ บาท ตามสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับและยินดีชำระค่าปรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีตามจำนวนวันที่ส่งงานล่าช้า คือ ๘๒ วัน แต่ขอใช้สิทธิเท่าที่มีอยู่ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีคิดอัตราค่าปรับให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอัตราค่าปรับไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่และจัดทำประกาศโดยไม่ยึดถือระเบียบก่อให้เกิดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งระเบียบดังกล่าวที่ก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญามีใช้กฎหมายทั่วไปที่ผู้ฟ้องคดีทราบได้เอง ผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจทราบได้ว่าอัตราค่าปรับนั้นไม่ถูกต้อง จึงได้ลงนามในสัญญาโดยสำคัญผิดว่าเป็นข้อสัญญาที่ถูกต้องตามระเบียบ และในกรณีผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจลดค่าปรับได้เพราะจะทำให้ต้องเสียประโยชน์ตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับอัตราค่าปรับแต่อย่างใด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีถือเอาประโยชน์จากการที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบนั้นถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาใช้สิทธิไม่สุจริต

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ข้อ ๑๒๙ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การกำหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งในอัตราหรือเป็นจำนวนเงินเท่าใดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทบต่อการจรรยาแล้วแต่กรณี ดังนั้น การกำหนดจำนวนเงินค่าปรับจึงอยู่ในดุลพินิจของนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินที่จะพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าข้อกำหนดในส่วนค่าปรับในสัญญาไม่เป็นไปตามระเบียบหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำผิดสัญญาและจะต้องถูกปรับแล้วนั้น เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ ที่กำหนดว่า หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบอกเลิกสัญญา แสดงให้เห็นว่าทางราชการไม่ประสงค์จะให้มีการปรับ

/เกินร้อยละ...



เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยหากคำนวณค่าปรับตามสัญญาที่พิพาท คือ ๙๓๔,๘๐๐ บาท จะเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างจำนวน ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นควร ลดค่าปรับตามสัญญาที่พิพาทลงเหลือเป็นวันละ ๔,๕๖๐ บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น รวมค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๗๓,๙๒๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าปรับไปเป็นเงินจำนวน ๙๓๔,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดี จึงต้องคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๖๐,๘๘๐ บาท

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน จำนวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดจำนวน ๑๔,๐๒๒.๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียน เทศบาลบ้านตะเกียบ (เก่า) ดังกล่าวมีผลใช้บังคับและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตามที่ ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้ว และถึงแม้ว่าอัตราค่าปรับตามสัญญาจะแตกต่างไปจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ระเบียบดังกล่าวมิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี สัญญาจึงไม่เป็นโมฆะ และใช้บังคับได้ จึงเป็นการปรับที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดี มีสิทธิจะปรับได้ตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดี ลดค่าปรับลงจากอัตราที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ ตามกฎหมายที่จะต้องคืนเงินค่าปรับ จำนวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท ให้กับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน ก็เพื่อต้องการบังคับ ให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ไม่ต้อง ถูกปรับตามสัญญา เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านตะเกียบซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการนั้น มีสถานที่ สำหรับให้เยาวชนใช้เล่นกีฬาและออกกำลังกายน้อยมาก ผู้ถูกฟ้องคดีต้องการให้ก่อสร้าง สนามกีฬาโดยเร็ว เพื่อให้เยาวชนมีสถานที่เล่นกีฬา จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข จึงจำเป็นต้องใช้ข้อสัญญาบังคับให้ผู้ที่จะมาทำงานก่อสร้างสนามกีฬาดังกล่าว เร่งรัดทำการ ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ทั้งนี้ ในการทำสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดี



/ไม่ได้ทำสัญญา...

ไม่ได้ทำสัญญาโดยอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการประกาศเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ทราบทั่วกันโดยเปิดเผยและชัดแจ้งก่อนการยื่นซองประกวดราคา และเมื่อมีการทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีก็ได้รับเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาตามที่ได้มีการประกาศให้ทราบก่อนแล้ว โดยหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกำหนดอัตราค่าปรับที่ไม่ถูกต้องและเป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการประกวดราคาหรืออาจจะโต้แย้ง ทักท้วงต่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ทักท้วง และในใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีก็ระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างโดยตลอด และยอมรับตามเงื่อนไขนั้นแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องถูกปรับวันละ ๑๑,๔๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๘๒ วัน ก็เนื่องจากความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ทำงานไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปนั้น เป็นการลงโทษผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ที่ทำถูกต้องตามสัญญา ตามกฎหมายให้ได้รับความเสียหายโดยลบลัทธิที่พึงมีพึงได้ตามสัญญา ทั้งยังต้องชำระดอกเบี้ยให้ผู้ฟ้องคดี และทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ผิดสัญญาได้รับประโยชน์จากการทำผิดสัญญา กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ตามระเบียบทางราชการไม่ประสงค์จะให้มีการปรับสัญญาเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการตีความระเบียบที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนาที่แท้จริง หากคู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นก็ไม่ต้องบอกเลิกสัญญาก็ได้ แสดงให้เห็นว่าสามารถปรับเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ได้ ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบดังกล่าวมีเจตนากำหนดไว้เพื่อมิให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นละเลยเพื่อให้งานจ้างล่าช้า และจะได้ค่าปรับเพิ่มขึ้นทุกวันที่มีการล่าช้า หรือจำนวนเงินค่าปรับมากจนกระทั่งทำให้ผู้รับจ้างต้องขาดทุนจนต้องทิ้งงาน ทำให้งานที่จ้างไม่แล้วเสร็จ และเงินค่าปรับก็ไม่แน่ว่าจะบังคับเอาจากผู้รับจ้างได้ และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นนำระเบียบข้อดังกล่าวมาพิจารณาประกอบเพื่อลดค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการตีความระเบียบที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนาที่แท้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ตามหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค่าปรับหรือเบี้ยปรับ นอกจากจะเป็นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่คู่สัญญากำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วยังเป็นโทษอย่างหนึ่งที่จะใช้บังคับแก่ลูกหนี้ที่จงใจฝ่าฝืนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย



/การพิจารณาว่า...

การพิจารณาว่าค่าปรับสูงเกินส่วนหรือไม่จึงต้องคำนึงถึงหลักดังกล่าวประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะหวังหาประโยชน์จากอัตราค่าปรับ ด้วยมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีร้องขอขยายระยะเวลาการทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่ามีเหตุผลสมควร จึงได้ขยายเวลาออกไปให้อีกเป็นเวลา ๕๔ วัน โดยถ้าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีก็จะถูกปรับเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๖๑๕,๖๐๐ บาท ดังนั้น จำนวนเงินค่าปรับที่ได้ปรับตามสัญญาไปแล้ว จึงเป็นจำนวนที่เหมาะสมไม่สูงเกินส่วนแต่อย่างใด

ในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นให้ลดค่าปรับตามสัญญาที่พิพาทลงเหลือวันละ ๔,๕๖๐ บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง โดยวินิจฉัยว่าสัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาในโรงเรียนไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าหากศาลจะพิจารณาใช้อำนาจลดค่าปรับลง ควรจะลดเป็นอัตราค่าปรับในอัตราที่สูงที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้ดุลพินิจกำหนดได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ คืออัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง หรือคิดเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๑๒๐ บาท ด้วยเหตุผลในการกำหนดอัตราค่าปรับในแต่ละงานนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ มาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจว่าในงานที่จะต้องจ้างเอกชนเข้ามาทำงานนั้น งานใดสมควรกำหนดอัตราค่าปรับเท่าใด ไม่ใช่จะต้องกำหนดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างเท่ากันหมดทุกงาน หากงานใดมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน ก็จะต้องกำหนดค่าปรับในอัตราที่สูง เพื่อบังคับให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ดังนั้น จึงไม่อาจนำสัญญาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะข้างสถานีกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ และสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ มาเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นว่าจะต้องกำหนดอัตราค่าปรับเท่ากับสัญญาทั้ง ๒ ฉบับได้ เพราะข้อเท็จจริงต่างกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้ดุลพินิจลดค่าปรับให้เหลืออัตราร้อยละ ๐.๑๐ แทนที่จะเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๐ จึงเป็นการรื้อฟื้นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดี แล้วใช้ดุลพินิจของศาลแทน

ในประเด็นให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องคดี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้น ไม่มีกฎหมายใดให้สิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะได้ดอกเบี้ย



/ในเงินค่าปรับนั้น...

ในเงินค่าปรับนั้น ทั้งนี้ เทียบเคียงตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๙๐๓/๒๕๓๗ ซึ่งวินิจฉัยว่า จำเลยปรับโจทก์ตามสัญญาจ้างโดยหักเงินค่าปรับไว้จากเงินค่าจ้าง เมื่อศาลพิพากษาลดค่าปรับลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง ให้จำเลยคืนค่าปรับบางส่วนแก่โจทก์ โจทก์หาว่ามีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับที่รับคืนนั้นไม่ เพราะการที่จำเลยหักเงินค่าปรับไว้เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบที่จำเลยจะกล่าวอ้างได้ ประกอบกับเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิตามสัญญาจ้างปรับผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นการปรับที่ชอบด้วยกฎหมาย หนี้ระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีการชำระกันจนหมดสิ้นแล้ว เมื่อไม่มีหนี้ตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ย่อมไม่มีดอกเบี้ยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีเพียงขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดเท่านั้น เมื่อไม่มีการผิดนัดตามที่กล่าวมา การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดเกินคำขอ และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ถูกฟ้องคดีด้วย

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิกำหนดค่าปรับให้แตกต่างไปจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดไว้ชัดเจนสำหรับงานจ้างแต่ละประเภท ผู้ถูกฟ้องคดีจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ เพื่อบังคับให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา เพื่อให้เยาวชนมีสถานที่เล่นกีฬา จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข นั้น ไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะกำหนดอัตราค่าปรับสูงกว่าที่ระเบียบกำหนดไว้ได้ ประกอบกับตั้งแต่สนามกีฬาด้านยาเสพติด โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (เก่า) สร้างแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน ก็มีได้มีการใช้สนามกีฬาดังกล่าวตามเหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดี และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการส่งเสริมให้ใช้สนามดังกล่าวเป็นที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายแต่อย่างใด แต่กลับขาดการดูแลจนเป็นที่รกร้างและเป็นที่เลี้ยงสัตว์ไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ศาลปกครองชั้นต้นตีความตามระเบียบที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนาที่แท้จริงนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายหลักแล้ว เนื่องจากผู้ฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีก็เพราะสำคัญผิดในสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าว ประกอบกับการส่งมอบงานล่าช้าเกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ทำงานให้ผู้ฟ้องคดีได้ตามกำหนด



/ทำให้...

ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องขอขยายระยะเวลา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาได้ ก็ควรจะต้องถูกปรับในอัตราวันละ ๔,๕๖๐ บาท (ร้อยละ ๐.๑๐) ตามประเภทของงานที่กำหนดไว้ในระเบียบ จำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาจึงเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน และสัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (เก่า) ไม่มีผลกระทบต่อกรการจราจร และต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง ตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาจ้างประเภทเดียวกันที่ก่อสร้างในปีเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ เท่ากันทุกสัญญา ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ คือ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด นรากร คอนสตรัคชั่น ทำการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนสมอไพร่ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด นรากร คอนสตรัคชั่น ทำการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาต้านยาเสพติดหน้า ทอ.๐๕ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สายพิน กรุป ทำการก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนกอล์ฟวิว สัญญาจ้างเลขที่ ๗๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ โดยบริษัท กมลปราโมทย์ จำกัด ทำการปรับปรุงสนามกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องมีหน้าที่คืนค่าปรับส่วนที่เกิน จำนวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท ให้กับผู้ฟ้องคดี โดยค่าปรับส่วนที่เกินมิใช่สิทธิที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะรับไว้โดยชอบ จึงต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินส่วนเกิน จำนวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีโดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด



/โรงเรียนเทศบาล...

โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (เก่า) ค่าจ้าง ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ตามข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างดังกล่าว กำหนดว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ ๑๑,๔๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทราบจากเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินว่าสัญญาจ้างดังกล่าวมิใช่งานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ทำให้ค่าปรับดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อ ๑๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้เปรียบเทียบกับสัญญางานประเภทเดียวกันที่ไม่มีผลกระทบต่อการจราจรและคิดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือทักท้วงต่อผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ลดอัตราค่าปรับเป็นวันละ ๔,๕๖๐ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าอัตราค่าปรับดังกล่าวเป็นสิทธิที่เกิดจากสัญญา มิได้เกิดจากระเบียบ จึงไม่ลดอัตราค่าปรับให้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นจากวันละ ๔,๕๖๐ บาท เป็นวันละ ๑๑,๔๐๐ บาท จำนวน ๘๒ วัน กรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าและต้องถูกปรับตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๙๓๔,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมาฟ้องเป็นคดีนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีเคยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นรายวันในโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาต้านยาเสพติด หน้า ทอ.๐๕ ค่าจ้าง ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ และโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนสมอโพร่ง ค่าจ้าง ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ โดยกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าปรับจำนวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด



/ประเด็นที่สอง...

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าปรับจำนวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้วสิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป ตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น คดีนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาที่ไม่มีผลกระทบต่อการจราจรและต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ดังนั้น การกำหนดค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างจึงเป็นการกำหนดอัตราค่าปรับเกินกว่าระเบียบที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดได้ และถึงแม้ว่า ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าวจะกำหนดว่า การกำหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งในอัตราหรือเป็นจำนวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทบต่อการจราจรแล้วแต่กรณี กล่าวคือ ต้องใช้ดุลพินิจกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ แต่เมื่อได้คำนึงถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีได้ทัน

/ตามกำหนด...



ตามกำหนดในสัญญา และแม้ว่าจะได้มีการขยายระยะเวลาในภายหลัง แต่ก็ถือเป็นเหตุแห่งการล่าช้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีส่วนก่อให้เกิดร่วมกับผู้ฟ้องคดีด้วย และข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ได้ส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังมิได้ใช้ประโยชน์ในสนามกีฬาดังกล่าวทันที ดังนั้น การที่งานล่าช้าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีเหตุอันสมควรลดค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้เกินร้อยละ ๐.๑๐ ให้ลดเหลือร้อยละ ๐.๑๐ ซึ่งตามสัญญาพิพาทมีมูลค่าการจ้างเป็นเงินจำนวน ๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาทั้งสิ้น ๘๒ วัน คิดเป็นเงิน ๔๓๔,๘๐๐ บาท จึงเป็นการหักค่าปรับไว้เกินส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๖๐,๘๘๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ให้ลดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของ ราคางานจ้างโดยอ้างว่า เพื่อต้องการบังคับให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จึงฟังไม่ขึ้น

สำหรับกรณีดอกเบี้ยนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าปรับจากค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบ การหักเงินค่าปรับจากค่าจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีผลเป็นการผิดนัดไม่ชำระเงินค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย โดยต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในหนี้เงิน ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕๖๐,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ตามคำขอท้ายฟ้องจึงไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอ

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดีให้ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ฉะนั้น ศาลจึงไม่อาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ถูกฟ้องคดีได้ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน

/๕๖๐,๘๘๐ บาท...



๕๖๐,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดและ ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายพรชัย มั่นศิริเพ็ญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

W. D. M.

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายเกษม คมสัจยธรรม
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายวรวิทย์ กังสคติเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายมนูญ ปุญญกริยากร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Dr. Manu

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวสุตา เศรษฐบุตร

